

๒) การเรียกค่าเสียหายจากการออกคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามสัญญาเช่าเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

คำว่า “บุคคล” ในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น...” นั้น หมายความว่าบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะแต่สื่อมวลชน ดังนั้นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืนมีโทษต้องถูกปรับทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้จึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดไว้ด้วย รวมถึงผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกัน



เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ย่อมมีสิทธิตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้ ดังนั้น การที่กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งให้ผู้เช่าเวลาจัดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ระงับการออกอากาศรายการของผู้เช่า เนื่องจากเห็นว่าเนื้อหารายการมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยชอบตามสัญญา กรมประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องชำระค่าเสียหายจากการใช้สิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้เช่าแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ก. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยทำการออกอากาศรายการ “เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ระหว่างเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีขอตรวจสอบรายการที่ผู้ฟ้องคดีจะออกอากาศในวันดังกล่าว และต่อมาได้ระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองซึ่งอาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบผลการตรวจสอบรายการดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับแจ้งเหตุผลว่ามีการเสนอเนื้อหาพาดพิงถึงบุคคลอื่นอันอาจทำให้เกิดความแตกแยก อันขัดกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อสัญญาระบุไว้ว่ามีให้ผู้เช่าจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔๕^๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่า สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าเช่าเวลาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการออกอากาศทางสื่อ มิได้ทำหน้าที่ในการนำข่าวสารไปสื่อสารต่อมวลชนโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเป็นสื่อมวลชนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว คำว่า “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการของผู้ฟ้องคดีได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้นั้นต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา ๔๕ จะกระทำมิได้

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา ๔๕ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้ จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ห้ามมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด



กรณีมีข้อพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการออกอากาศของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗^๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอื่น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ แม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีประจำแต่ละสถานี เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้อำนวยการสถานีต้องรับผิดชอบดูแลการจัดรายการการดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อำนวยการสถานีเสมือนเป็นการกระทำของตนเอง ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากผู้ถูกฟ้องคดีฝ่าฝืน

^๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้



ข้อห้ามดังกล่าวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังนั้น ผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดีเอง เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจสอบข่าวรายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เนื้อหาของรายการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันอาจทำให้เกิดความแตกแยก ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ประกอบกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรองการออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ รวมทั้งมีสิทธิตามข้อสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการก่อนออกอากาศและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิไม่อนุญาตให้ออกอากาศรายการได้ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในชั้นไต่สวนคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับขบวนการล้มเจ้า ซึ่งได้มีการออกอากาศเป็นจำนวนหลายครั้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจต้องรับผิดชอบกระทำละเมิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยสัญญาและโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและไม่ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘)



๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ ผลของสัญญา

๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่อสัญญาว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีวัตถุประสงค์เป็นการมอบหมายให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะแทนเทศบาล โดยเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบทางบัญชีและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ภายหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือนแล้ว ดังนั้น ในกรณีที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่อมต้องทราบและจะต้องนำใบเสร็จรับเงินไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนผู้ใช้บริการรายที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลผู้ว่าจ้างที่จะต้องแจ้งจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างทราบ นอกจากนี้ แม้ว่าผู้รับจ้างจะมีหนังสือถึงเทศบาลผู้ว่าจ้างขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพื่อไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อการดำเนินการของผู้รับจ้างข้างต้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว ความผูกพันระหว่างผู้รับจ้างและเทศบาลผู้ว่าจ้างในฐานะคู่สัญญาจึงสิ้นสุดลง ผู้รับจ้างจึงไม่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนเทศบาลผู้ว่าจ้าง รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นและยังค้างชำระอีกต่อไป การที่เทศบาลผู้ว่าจ้างไม่มอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและที่ค้างชำระย้อนหลัง จึงไม่ใช่การกระทำผิดสัญญา เทศบาลผู้ว่าจ้างจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มเติมตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท จ. (ผู้ฟ้องคดี) เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ยกเว้นพื้นที่เกาะล้านหรือพื้นที่อื่นใดที่ผู้ถูกฟ้องคดี สงวนไว้สำหรับจัดเก็บเอง มีกำหนดระยะเวลา ๑๐ ปี เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏว่าภายหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดี



ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าที่บ้านพักอาศัยและสถานประกอบกิจการอีกเป็นจำนวนมากที่ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๕๘,๓๓๖,๒๙๒.๘๐ บาท คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ เป็นค่าจ้างจำนวน ๑๔๑,๗๑๐,๙๘๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิก ใบเสร็จรับเงินเพื่อไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นและผู้ให้บริการที่ค้างชำระ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งปฏิเสธไม่จ่ายใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างมีข้อกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นรายเดือน เป็นจำนวนร้อยละ ๘๘.๕๐ ของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บได้ทั้งหมด ในรอบเดือนของแต่ละเดือน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะออกหนังสือรับรองในแต่ละเดือนมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับทำใบแจ้งหนี้ และขอเบิกเงินค่าจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ ข้อสัญญายังกำหนดให้ประกาศเมืองพัทยา ที่ ๒๕๒/๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย

เมื่อพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าวแล้วเห็นว่า สัญญามีวัตถุประสงค์ เป็นการมอบหมายการดำเนินกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่เอกชน เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบทางด้านบัญชี เมื่อถูกต้อง ครบถ้วนแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับ ใบแจ้งหนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียอมทราบติดตั้งในวันทำสัญญาว่าปริมาณงาน เก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปีตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคาตามประกาศ เมืองพัทยา ที่ ๒๕๒/๓๕ฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำในการไต่สวน ของศาลว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการปฏิบัติตามสัญญาจะต้องเก็บขยะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และเมื่อ ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบได้ว่ามีบ้านเรือนเพิ่มขึ้น ก็จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มจำนวนใบเสร็จ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอเพิ่มจำนวนใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงที่ยังปฏิบัติงานตามสัญญาเกือบทุกเดือน อีกทั้ง หลังการปฏิบัติงาน ตามสัญญาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแจ้งเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการและขอเบิกใบเสร็จเพิ่ม ดังนั้น เมื่อรายได้ของผู้ฟ้องคดีมาจากจำนวนค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยที่เก็บได้ ในแต่ละเดือนเท่านั้น การที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปริมาณ ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น จำนวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หรือการจ้าง แรงงานเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีโดยพนักงานของผู้ฟ้องคดี

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะต้องนำไปเสริมรับเงินไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ ย่อมจะต้องทราบถึงสาเหตุที่ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยในกรณีที่มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิกใบเสริมรับเงินไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้บริการรายที่เพิ่มขึ้นดังที่เคยปฏิบัติมา ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริการที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องแจ้งจำนวนผู้บริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงไม่อาจรับฟังได้

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ภายหลังจากตรวจสอบรายชื่อผู้บริการแล้วพบว่าผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นที่ยังมิได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนมาก จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิกใบเสริมรับเงินเพื่อไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้บริการที่เพิ่มขึ้นและผู้ให้บริการที่ค้างชำระแล้วนั้น เห็นว่า การมีหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีขึ้นภายหลังจากที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว อันมีผลทำให้ความผูกพันระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะขอเบิกใบเสริมรับเงินเพื่อนำไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้บริการที่เพิ่มขึ้นและยังค้างชำระตามรายชื่อที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอีกต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มอบใบเสริมรับเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและที่ค้างชำระย้อนหลัง จึงไม่ใช่การกระทำผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มเติมตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระและได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการ เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพื่อชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระได้ เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างที่จะต้องแสดงหลักฐานการติดตามการเก็บค่าธรรมเนียมหรือต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้พยายามเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว แต่ยังไม่เก็บได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจะมีหน้าที่ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไปจัดเก็บ ซึ่งต่างจากกรณีตามที่ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง เนื่องจากกรณีดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ได้ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง โดยการตรวจสอบของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงแล้ว มิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีพยายามจัดเก็บแล้วแต่ยังจัดเก็บไม่ได้ตามข้อสัญญา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๔/๒๕๔๘)



๒) การเลิกสัญญา

เมื่อสัญญาจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลได้จัดทำขึ้นเป็นหนังสือโดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวด ก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เทศบาลก็ควรแจ้งให้เอกชนผู้รับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานแต่ละงวดงานเป็นหนังสือด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้โอกาสแก่เอกชนผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและโต้แย้งคัดค้าน ในกรณีที่เทศบาลได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยอ้างหลักฐานเป็นหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่รับรองว่าเอกชนผู้รับจ้างมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานจริง แต่หนังสือดังกล่าวลงลายมือชื่อภายหลังจากที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันรับฟังได้ จึงเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองทุ่งสง (เทศบาลตำบลปากแพรก เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยตกลงชำระค่าจ้างเป็นงวดเดือน รวม ๑๒ งวด ต่อมา ในระหว่างงานงวดที่หก ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียุติการดำเนินงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และให้ส่งคืนทรัพย์สินที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การสนับสนุน โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงค้างชำระค่าจ้างงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๕ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานจ้างแล้วพบว่า การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีมีจุดบกพร่องตามรายงานผลการตรวจระยะตกค้างต้องชำระค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๙๐.๓๒ บาท และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๖ อันเป็นวันก่อนที่จะมีการแจ้งยุติการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้จากเงินค่าจ้างตามระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา จึงได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๙๙,๙๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ก็ไม่มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทำงานอีกแต่อย่างใด และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้จ้างให้บุคคลอื่นเข้าทำงานดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม



๒๕๕๗ แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อสัญญาจ้างที่พิพาทได้ทำกันเป็นหนังสือ ก่อนที่จะยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวก็ควรจะแจ้งข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของแต่ละงวดเดือนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขและโต้แย้งคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานตามสัญญา ไม่มีหลักฐานเป็นรายงานของผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้าง โดยเฉพาะจากผู้อำนวยความสะดวกสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง คงมีเพียงบันทึกของผู้ประกอบการคลังซึ่งเป็นหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำไปใช้เป็นเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้รับจ้างจำนวน ๓ โครงการ รวมถึงโครงการของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เท่านั้น ส่วนหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีมีจุดบกพร่องหลายประการตามรายงานผลการตรวจระยะตกค้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก็ตรวจสอบพบว่าการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจการจ้างในใบตรวจรับงานดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานแล้ว ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างในการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นเพียงข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้ในการรับจ้างเก็บขนขยะตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งเมื่อการรับจ้างดังกล่าวเป็นการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีบริการเก็บขนขยะโดยมีค่ากำไรเดือนละ ๗๔,๖๑๙ บาท ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการไม่ได้ทำงานจ้างตามสัญญาจึงเป็นความเสียหายที่คาดหมายได้ล่วงหน้า ไม่เป็นการไกลกว่าเหตุหรือไม่แน่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นแต่อย่างใด จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่ากำไรงวดที่ ๖ นับแต่วันที่มีการบอกเลิกสัญญาและตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๒ รวม ๖ งวด เป็นเงิน ๔๙๙,๙๔๗ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนข้างต้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันฟ้องคดี และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนเดียวกันนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๔/๒๕๕๖)



๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

การที่ผู้เสนอราคายื่นซองประกวดราคาต่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา เป็นการทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครองดังกล่าว เมื่อต่อมาหน่วยงานทางปกครองมีมติอนุมัติให้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ถือเป็นการสนองรับคำเสนอเกิดเป็นสัญญาประกวดราคาขึ้น และเมื่อสัญญาประกวดราคาดังกล่าวมีข้อกำหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองที่หน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนและทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเสียหาย หน่วยงานทางปกครองย่อมต้องชดเชยค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๐ ราย แต่มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง ๑ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการบริหารท่าเรือแหลมฉบังเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำต่อปีตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอ จึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว และได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราวตามที่เสนอ แต่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญา ได้มีผู้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีว่า การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือชั่วคราวทำให้รัฐสูญเสียประโยชน์มหาศาลและเกิดผลกระทบกับท่าเทียบเรือที่อยู่ข้างเคียงจนถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ รัฐมนตรีฯ จึงมีคำสั่งให้ระงับการจัดทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ต่อมา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การว่าจ้างเอกชนให้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓

เป็นการชั่วคราว จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ จึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาและยกเลิกมติที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่มิได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศประกวดราคาที่พิพาทมีลักษณะเป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้เข้าประกวดราคาทำคำเสนอต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำในการเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือพิพาท จึงเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงมติดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเอกสารเพื่อจัดทำร่างสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงทำให้เกิดสัญญาประกวดราคาขึ้น ซึ่งคู่สัญญาตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าวย่อมมีความผูกพันกันในอันที่จะเข้าทำสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นหนังสืออีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ สัญญาประกวดราคากำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีมีเอกสิทธิ์ในการเลือกคู่สัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แก้ไขสัญญา และเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว อันเป็นข้อกำหนดในสัญญาที่ไม่ค่อยพบในสัญญาทางแพ่ง สัญญาประกวดราคาดังกล่าวจึงแสดงถึงลักษณะพิเศษในการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองเพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุผล อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาและเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ จึงมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระเป็นค่าชดเชยการจ้างงาน รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยสัญญาทางปกครอง แม้คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องให้ความยินยอมด้วยก็ตาม แต่หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพาศติผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายปกครองก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญา



ฝ่ายเอกชนด้วย ประกอบกับมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมด้วย ดังนั้น เมื่อกรณีนี้การยกเลิกสัญญาประกวดราคาไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาประกวดราคาดังกล่าวได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามเอกสารเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือ กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องวางแผนการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า จัดทำแรงงาน เครื่องมือยกขน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป และต้องมีความสามารถดำเนินการขนถ่าย และบรรทุกสินค้าตามจำนวนและเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด อีกทั้ง ยังต้องจัดหาเครื่องมือยกขนและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพพื้นที่ โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดหาบุคลากรและแรงงานให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอมือที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดจะต้องถูกริบหลักประกันซอง และจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีความผูกพันในอันที่จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการท่าเทียบเรือต่อไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการวางแผน เตรียมความพร้อม ทั้งการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและการวางระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลากว่า ๓๐ วัน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ล่วงหน้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยกเลิกประกาศประกวดราคา อันมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาประกวดราคาโดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖,๕๗๑,๓๑๗ บาท โดยเป็นค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากร

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ส่วนเงินจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่วันที่รับไว้

ส่วนที่เป็นงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดเชยคืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญาที่กำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าชดเชยการเลิกจ้างบุคลากรดังกล่าว และค่าจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์โดยเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ จำนวน ๓,๘๘๑,๓๑๗ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รวมค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการประกวดราคาเอาไว้ด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ อนุมัติให้จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือ สัญญาประกวดราคา จึงเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเมื่อได้มีการแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่ามีค่าเสียหายจากการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ เป็นจำนวน ๕๐๖,๖๕๖ บาท ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ผู้ฟ้องคดียอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ตามที่ปรากฏในบัญชีบุคคลที่เสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนค้างจ่ายและค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ชำระแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร อันเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามกฎหมาย จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๓/๒๕๕๗)

(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่ามีคำสั่งไม่ต่ออายุสัญญาเช่าตลาดสดออกไปอีก ๓ ปี เนื่องจากตรวจสอบพบว่าการบริหารจัดการตลาดของเอกชนผู้เช่ามีปัญหา ประกอบกับหนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่าของเอกชนผู้เช่าไม่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนด แต่ต่อมาเอกชนผู้เช่าได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกครั้งเป็นเวลา ๑ ปี โดยได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนและแผนปรับปรุงตลาดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมาด้วย หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าจึงทำสัญญาเช่ากับเอกชนผู้เช่าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี กรณีถือเป็นการทำสัญญาขึ้นใหม่ตามคำเสนอของเอกชนผู้เช่า เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงในเรื่องของการต่อสัญญาดังกล่าวออกไปอีก



แต่อย่างใด หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าจึงไม่มีหน้าที่ต้องต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ๒ ปี ตามคำขอเดิมของเอกชนผู้เช่า และเมื่อครบอายุสัญญาที่ต่อออกไปเป็นเวลา ๑ ปี ดังกล่าว การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าแจ้งให้เอกชนผู้เช่าทราบว่าไม่มีสิทธิเข้าไปจัดหาประโยชน์จากพื้นที่ให้เช่าอีก จึงไม่ใช่การกระทำผิดสัญญา

นอกจากนี้ หากปรากฏตามสัญญาเช่าว่า หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าสงวนสิทธิไม่ให้เอกชนผู้เช่าเข้าใช้พื้นที่บริเวณลานด้านหน้าตลาด เอกชนผู้เช่าย่อมไม่มีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่า ไม่อนุญาตให้เอกชนผู้เช่าใช้พื้นที่ที่สงวนสิทธิไว้ข้างต้น จึงไม่ใช่การกระทำผิดขัดถ่วง และเงื่อนไขของสัญญาเช่าแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เดิม บริษัท ย. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดสดเทศบาลนครยะลา (เมืองใหม่) กับเทศบาลนครยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคดี ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเช่าอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองใหม่ รวม ๔ หลัง และบริเวณลานจำหน่ายสินค้า รอบนอกอาคาร ยกเว้นถนนสาธารณะ และถนนตลาดสดเมืองใหม่ ๑ มีระยะเวลาเช่า ๓ ปี ต่อมา ในขณะที่สัญญาเช่ายังไม่สิ้นอายุ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาต่ออายุ สัญญาเช่าออกไปอีก ๓ ปี แต่คณะกรรมการพิจารณาในการต่อสัญญาเช่าตลาดสดเมืองใหม่ พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่สมควรต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำพื้นที่ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารตลาดสดออกให้เช่าจำหน่ายสินค้า ทำให้กีดขวางการจราจร และก่อปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ อีกทั้ง ยังได้รับการร้องเรียนจากผู้ค้า ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเก็บค่าเช่า ค่าบริการไฟฟ้าและประปาจากผู้ฟ้องคดี ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีในหนังสือขอให้พิจารณาต่ออายุ สัญญาเช่าดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกครั้งแต่ระยะเวลาอายุสัญญาลดลง เหลือ ๑ ปี โดยได้เสนอประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๒๐,๕๐๐ บาท รวมทั้งเสนอโครงการเช่าและปรับปรุงตลาดเมืองใหม่ให้เป็นตลาดมาตรฐานตลาดสดนำซื้อ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยเสนอจัดเก็บผลประโยชน์เฉพาะในอาคารตลาดสดเมืองใหม่ ทั้ง ๔ หลัง และบริเวณลานจำหน่ายสินค้าเกษตร แต่ไม่รวมถึงถนนรอบอาคารตลาดสด และถนนสาธารณะอื่น ๆ สภาเทศบาลนครยะลาได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเช่าตลาดสดเมืองใหม่ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดี

มีกำหนดอายุสัญญา ๑ ปี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าแผงในตลาดเมืองใหม่เอง และเมื่อสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเข้าไปจัดหาประโยชน์จากแผงและบริเวณลานรอบนอกตลาดสดเมืองใหม่อีก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียประโยชน์ที่ควรได้รับจากการบริหารจัดการตลาดสดอีกจำนวน ๒ ปี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน ๘๕๐,๖๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยรายได้ที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับจากผู้ค้าเป็นเงินวันละ ๑,๕๐๐ บาท รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๒ ปี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าฉบับเดิมก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญา แต่จากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ เห็นว่าการบริหารจัดการตลาดของผู้ฟ้องคดีมีปัญหาและผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งไม่ต่ออายุสัญญาเช่าให้กับผู้ฟ้องคดีและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้มีลักษณะเป็นไปตามอำเภอใจ เป็นผลให้สัญญาเช่าฉบับเดิมสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าครั้งใหม่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ๑ ปี แล้วเห็นว่า คำร้องดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๒๓ วรรคสอง^๖ ของระเบียบฉบับเดียวกันแล้ว จึงทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี กรณีดังกล่าวถือเป็นการทำสัญญาขึ้นใหม่ตามคำแนะนำของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกสองปีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อสัญญาเช่าฉบับเดิมสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ และสัญญาเช่าฉบับใหม่

^{๕-๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๓ หากผู้เช่าสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ให้ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เช่าให้ยื่นคำขอต่ออายุสัญญาเช่าพร้อมทั้งเสนอประโยชน์ตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ก่อนที่สัญญาเช่าเดิมจะสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคำขอดังกล่าว ถ้าเป็นตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๕ (๒) แล้วเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๑๙

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าคำขอต่ออายุสัญญาเช่าตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๕ (๒) ก็ให้ดำเนินการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ตามข้อ ๖



มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถเรียกค่าเสียหายที่ต้องหยุดกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑ เดือน คิดเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายรวมถึงค่าขาดรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาความสะอาดและค่าตอบแทนอื่น ๆ จากพ่อค้าแม่ค้าประจำวันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่า พื้นที่บริเวณลานด้านหน้าตลาดสดผู้ถูกฟ้องคดีสงวนไว้เป็นที่ปลอดการจำหน่ายสินค้า ไม่รวมอยู่ในผังบริเวณที่ให้ประมูลเช่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่ดังกล่าวตลอดไป อีกทั้ง ตามบัญชีทรัพย์สินที่ให้เช่าแนบท้ายสัญญาเช่าฉบับใหม่ยังระบุว่าพื้นที่ตามที่ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างจะนำไปจัดหาประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าของตลาดสดเทศบาลนครยะลาที่พ่อค้าและแม่ค้าประกอบกิจการอยู่นั้นไม่ใช่พื้นที่ที่กำหนดไว้ตามสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเช่าได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทำความผิดเงื่อนไขในสัญญาเช่า

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงสถานที่ของผู้ฟ้องคดีโดยมีความประสงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายเข้าไปประกอบกิจการในสถานที่ของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำความผิดข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายเป็นค่าลงทุน รวมถึงค่าขาดรายได้และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมเป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๙/๒๕๕๗)

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

(๑) การจัดทำสัญญา

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้รับจ้างยินยอมลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้างอีกหนึ่งฉบับภายหลังจากทำสัญญาจ้างฉบับแรก ในวงเงินค่าจ้างเท่าเดิม แต่กลับต้องรับภาระปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้น อันเป็นการผิดวิสัยของผู้รับจ้างทั่วไปนั้น เป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานทางปกครอง



ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้ในภายหลังตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนการทำสัญญาฉบับที่สอง แต่ต่อมาหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้ปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างแสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรมเพราะสำคัญผิดในวงเงินค่าจ้าง และเมื่อค่าจ้างถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้าง การสำคัญผิดดังกล่าวจึงเป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรม สัญญาที่สร้างขึ้นในภายหลังดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ เสมือนว่าคู่สัญญามีได้ทำสัญญาฉบับดังกล่าวขึ้นเลย สัญญาจ้างฉบับแรกจึงยังคงมีผลบังคับใช้กับคู่สัญญาเช่นเดิม ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามสัญญาในสองงวดสุดท้ายซึ่งเป็นงานตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นสูงกว่าวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนมาก และเป็นงานที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างนำมากำหนดไว้ในสัญญาจ้างฉบับหลังซึ่งเป็นโมฆะ จึงไม่ได้เป็นการกระทำผิดสัญญา ผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินค่าปรับจากการก่อสร้างงานสองงวดดังกล่าวซ้ำ รวมทั้งค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่เหลือดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองปัตตานี (ผู้ฟ้องคดี) ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างปรับปรุงตลาด โดยกำหนดส่งงานและจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๑๐ งวด ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ทำสัญญาลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมียอดเงินค่าจ้าง ๘,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ มีกำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างขอเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ และในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานีย้ายเสาไฟฟ้าในแนวเขตการก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งว่าได้ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอแล้ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไปได้ประมาณหนึ่งเดือน ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาทำสัญญาฉบับใหม่ โดยให้เหตุผลว่าแบบแปลนการก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างฉบับใหม่แล้วเห็นว่า มีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบแปลนการก่อสร้างเดิม คิดเป็นเงิน ๒,๒๘๒,๔๓๒.๕๘ บาท จึงได้หักทวงต่อผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าให้ก่อสร้างไปก่อน แล้วผู้ฟ้องคดีจะปรับราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นให้ในภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ยินยอม



ลงนามในสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานถึงงวดที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบถามผู้ฟ้องคดีเรื่องการปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปรับวงเงินค่าก่อสร้างให้ โดยได้เรียงลำดับงวดงานใหม่ ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อมาจนถึงงวดที่ ๘ ตามที่ได้มีการปรับงวดงานใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานที่เหลือต่อได้ เพราะงานที่เหลือมีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบแปลนการก่อสร้างเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างให้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปรับเพิ่มให้ตามคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ทำงานที่เหลือให้แล้วเสร็จจนครบระยะเวลาตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และริบหลักประกันสัญญา รวมทั้งได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานตามสัญญาส่วนที่เหลือต่อจากผู้ฟ้องคดี และนัดมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ รวมทั้งให้ชำระค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีประกาศประกวดราคาปรับปรุงตลาด เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาในวันใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่าสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำขึ้นไม่เกินวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสำเนาสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าสัญญาจ้างก่อสร้างทำขึ้นครั้งแรกในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักอันควรเชื่อว่ามีสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่ถูกทำขึ้นก่อนสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตก่อสร้าง จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตก่อสร้างนั้น จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับจ้างได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและได้เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว อีกทั้ง หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ดังกล่าว ก็ได้อ้างถึงสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ด้วย จึงเห็นว่าสัญญาจ้างก่อสร้างพิพาทฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอต่อศาลมีอยู่จริง



และเป็นสัญญาฉบับที่ทำขึ้นก่อนสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาทำสัญญาฉบับใหม่ และคู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ เท่ากับว่าคู่สัญญามีเจตนาที่จะยกเลิกสัญญาฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ และประสงค์จะให้สัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้แทน จึงเห็นว่าสัญญาฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ถูกยกเลิกไปแล้ว และสัญญาฉบับที่มีผลใช้บังคับกับคู่สัญญาคือสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕

กรณีมีประเด็นข้อสงสัยที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า เหตุใดคู่สัญญาจึงยกเลิกสัญญาฉบับเก่าและทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาแทนในวงเงินเท่าเดิม ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง และต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างตามแบบแปลนการก่อสร้างที่ได้แก้ไขใหม่ จึงขอทำสัญญาใหม่นั้น สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเป็นสาเหตุอันทำให้คู่สัญญามีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาฉบับเก่าและทำสัญญาฉบับใหม่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงอื่นหรือโต้แย้งคำกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือที่จะรับฟังได้ว่า มูลเหตุที่คู่สัญญาต้องทำสัญญาฉบับใหม่เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีได้ขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง

ข้อพิจารณาประการต่อมา คือ การแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างทำให้ปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นจนเกินวงเงินค่าก่อสร้างหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมทำงานในสองงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงตลาดสองงวดสุดท้ายที่เหลือเป็นจำนวนถึง ๓ ครั้ง ว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่โดยใน ๒ ครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีกำหนดราคากลางไว้ที่ ๓,๗๗๕,๘๐๐ บาท แต่ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาสูงกว่าราคากลางมาก และต่อมาก็ไม่มีผู้สนใจเสนอราคาเลย จนในครั้งที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเพิ่มราคากลางขึ้นเป็น ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อในงานส่วนที่เหลือได้ในราคา ๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท โดยที่การจัดประกวดราคาสองงวดสุดท้ายได้ทำขึ้นภายหลังจากที่พ้นกำหนดเวลาส่งมอบงานตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ได้ไม่นาน กล่าวคือ กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย คือ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จัดประกวดราคาสองงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน ๒๕๔๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงไม่อาจฟังได้ว่าค่าแรงและค่าวัสดุปรับราคาสูงขึ้นมากเป็นจำนวนถึง ๒,๙๖๔,๒๐๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีต้องปรับเพิ่มราคากลางขึ้นเป็นจำนวนดังกล่าวเนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี ทำให้ปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นจนเกินวงเงินค่าก่อสร้างเดิมเป็นจำนวนมาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมลงนามในสัญญาฉบับใหม่ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ที่มีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นจนเกิน

